Simulador Privacy by Default · Resumen del grupo

Minería · Minera Andina del Sur S.A. (ficticia) · Grupo: **Cóndor** · 29/09/26, 3:43 a. m.

1. Decisiones

DECISIÓN	OPCIÓN ELEGIDA	ZONA	BASE NORMATIVA	HOEPMAN	CONTROL Y EVIDENCIA (SE COMPLETA EN S25)
ONB-01 Campos del registro	**D** · Solo nombre, código, área y correo corporativo; contacto de emergencia opcional	✓ **Buena práctica**	Ley 29733, arts. 7–8 (proporcionalidad y calidad) ⚠️; Reglamento DS 016-2024-JUS, art. 132.1; RGPD, art. 5.1.c	Minimizar	
ONB-02 ·N Pantalla de aceptación	**D** · Finalidades separadas y desmarcadas, botones de igual peso; lo que se basa en la relación laboral se informa, no se «consiente»	✓ **Buena práctica**	Reglamento DS 016-2024-JUS, arts. 5.1 y 6.1; Reglamento DS 016-2024-JUS, art. 9 (carga de la prueba); EDPB, Directrices 03/2022 (patrones engañosos)	Informar, Controlar	
ONB-03 Revocación del consentimiento	**C** · Interruptor en la app, en un paso y sin consecuencias laborales	✓ **Buena práctica**	Reglamento DS 016-2024-JUS, art. 10.4	Controlar	
PER-01 ·N Celular personal	**D** · Oculto; el colaborador decide si lo muestra y a quién	✓ **Buena práctica**	Ley 29733, art. 7 (proporcionalidad) ⚠️; Reglamento DS 016-2024-JUS, art. 132.1; RGPD, art. 25.2 (accesibilidad)	Controlar, Ocultar	
PER-02 Cumpleaños y foto	**C** · Nada visible; el colaborador puede activar día y mes	✓ **Buena práctica**	Buena práctica de accesibilidad por defecto	Ocultar	
PER-03 Domicilio	**D** · Solo RR. HH.	✓ **Buena práctica**	Reglamento DS 016-2024-JUS, art. 132.1; Ley 29733, art. 9 (seguridad) ⚠️	Ocultar, Separar	
PER-04 Perfil tras el cese	**C** · Se desactiva al cese; bloqueo y supresión al vencer el plazo legal	✓ **Buena práctica**	Ley 29733, art. 8 (calidad y conservación) ⚠️; Reglamento DS 016-2024-JUS, art. III.2 (bloqueo); Plazo legal de conservación de registros laborales ⚠️	Minimizar, Hacer cumplir	
ASI-01 ·N Método de marcación	**D** · PIN o QR por defecto; biometría opt-in con consentimiento escrito y alternativa sin penalización	✓ **Buena práctica**	Reglamento DS 016-2024-JUS, art. III.6 (biometría = dato sensible); Reglamento DS 016-2024-JUS, art. 8 (consentimiento escrito para datos sensibles); Reglamento DS 016-2024-JUS, art. 3.2 (consentimiento libre); RGPD, art. 9 y EDPB, Directrices 05/2020	Minimizar, Controlar	
ASI-02 ·N Conservación de la plantilla facial	**E** · Comparación en el dispositivo; la plantilla nunca sale del celular	✓ **Buena práctica**	Ley 29733, art. 8 (conservación) ⚠️; Reglamento DS 016-2024-JUS, arts. 29.5 y 30.4 (supresión por el prestador tercerizado); Reglamento DS 016-2024-JUS, art. 31.2 (conservación indeterminada prohibida por regla general)	Minimizar, Ocultar	
ASI-03 ·N Frecuencia de geolocalización	**D** · Solo «dentro o fuera de la sede», sin coordenadas	✓ **Buena práctica**	Reglamento DS 016-2024-JUS, art. III.4 (la localización es dato personal); Reglamento DS 016-2024-JUS, art. 132.1; Directiva 01-2020-JUS/DGTAIPD (videovigilancia, por analogía) ⚠️	Minimizar, Agregar	
ASI-04 ·N Mapa del supervisor	**A** · Mapa en vivo de cada persona, con historial de recorridos	⚖ **Zona de criterio**	Ley 29733, art. 7 (proporcionalidad) ⚠️; RGPD, arts. 25.2 y 88	Ocultar, Agregar	
ASI-05 Retención del historial de ubicación	**D** · Solo el registro de marcación (hora y sede), sin coordenadas, por el plazo laboral	✓ **Buena práctica**	Ley 29733, art. 8 (conservación) ⚠️; Plazo legal de conservación de registros de asistencia ⚠️	Minimizar	
SAL-01 ·N Qué ve el jefe directo	**D** · Aptitud (apto, apto con restricciones, no apto) y restricciones operativas, sin detalle clínico	✓ **Buena práctica**	Ley 29783, art. 71 (confidencialidad de exámenes médicos); DS 005-2012-TR, art. 102 (modificado); Reglamento	Ocultar, Separar	

			DS 016-2024-JUS, arts. III.5 y III.6		
SAL-02 ·N Reporte de incidentes	**C** · Detalle solo para SST y el médico; al equipo, un resumen sin nombre para prevención	✓ **Buena práctica**	Reglamento DS 016-2024-JUS, art. III.5 (dato de salud); Ley 29783, art. 71	Ocultar, Agregar	
SAL-03 Custodia y plazo de los datos de salud	**C** · Base separada bajo custodia del médico ocupacional, con plazo según la normativa SST	✓ **Buena práctica**	Ley 29733, arts. 8–9 ⚠️; Plazo de conservación de la historia clínica ocupacional ⚠️	Separar, Hacer cumplir	
IA-01 Acceso del asistente a correo y chats	**C** · Solo lo que el colaborador comparte explícitamente con el asistente	✓ **Buena práctica**	Ley 29733, arts. 6–7 (finalidad y proporcionalidad) ⚠️	Minimizar, Controlar	
IA-02 ·N Uso de las conversaciones por el proveedor	**C** · Desactivado por contrato y por configuración	✓ **Buena práctica**	Reglamento DS 016-2024-JUS, art. 29.4 (control del responsable); Reglamento DS 016-2024-JUS, art. 30.1	Hacer cumplir	
IA-03 ·N Insumos para la evaluación de desempeño	**E** · Resumen de actividad visible solo para el propio colaborador	✓ **Buena práctica**	Reglamento DS 016-2024-JUS, art. III.11 (elaboración de perfiles); Reglamento DS 016-2024-JUS, art. 6.1.8 (informar decisiones automatizadas); Reglamento DS 016-2024-JUS, art. 87 y Ley 29733, art. 23 (tratamiento objetivo)	Minimizar, Informar	

·N = decisión núcleo. ⚠️ = plazo o referencia pendiente de verificar por el docente.

2. Indicadores finales

Con eventos:

RT 79 — Protección del titular
EL 82 — Solidez legal
UO 44 — Utilidad operativa
CI 43 — Viabilidad de costo
AC 80 — Adopción y clima
RP 67 — Reputación

Sin eventos (solo la configuración):

RT 79 — Protección del titular
EL 82 — Solidez legal
UO 44 — Utilidad operativa
CI 43 — Viabilidad de costo
AC 80 — Adopción y clima
RP 67 — Reputación

Valores de diseño docente para discutir trade-offs; no son una medición real.

3. Declaración de prioridades

Priorizamos: Protección del titular y Solidez legal. **Sacrificamos:** Utilidad operativa.

Justificación: Priorizamos al titular y la solidez legal; el supervisor pierde el recorrido, pero la emergencia queda cubierta.

Decisión más difícil (ASI-03): Operaciones pedía rastreo continuo por derrumbes.

4. Reacción a eventos

EVENTO	RESPUESTA	POR QUÉ
EV-05 Presión del negocio tras un accidente	Cambiamos · ASI-04	Activamos el mapa solo en emergencias con registro de quién lo activa.
EV-02 Solicitud de acceso de una ex colaboradora	—	

Eventos y datos ficticios de la simulación. Esta herramienta no recoge datos personales.